

BÁO CÁO
THI HÀNH LUẬT DU LỊCH NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 2074/CDLQGVN-VP ngày 27/9/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc báo cáo thi hành Luật Du lịch 2017. Sở Du lịch Nghệ An báo cáo kết quả thi hành Luật Du lịch 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nghệ An có diện tích 16.494 km² (lớn nhất cả nước), dân số hơn 3,4 triệu người, nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam theo Quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò; nằm trên các tuyến du lịch quốc gia và quốc tế (tuyến du lịch xuyên Việt; tuyến du lịch Vinh – Cánh đồng Chum-Luôngprabang - Viêng Chăn-Băng Cốc và ngược lại qua Quốc lộ 7 và 8) có đường Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam, đường sắt đi qua, sân bay quốc tế Vinh... Với vị trí như vậy, Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, vận chuyển hàng hóa với cả nước và các nước trong khu vực, nhất là các Lào, Thái Lan, Trung Quốc, là điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã xác định, phấn đấu đến năm 2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tính đến ngày 30/9/2024 trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 928 cơ sở lưu trú, với hơn 22.032 phòng, trong đó, có 4 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 24 khách sạn 3 sao, hơn 20 khách sạn 1 - 2 sao; 36 doanh nghiệp và Chi nhánh dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế, 30 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, hơn 200 hướng dẫn viên hoạt động trên địa bàn tỉnh (trong đó 60 HDV tại điểm); có khoảng 20 doanh nghiệp kinh doanh ô tô vận chuyển khách du lịch với khoảng 150 xe ô tô từ 16 chỗ đến 45 chỗ; hơn 400 xe điện tại các khu, điểm du lịch; có 03 tàu chở khách du lịch trên sông Lam; có 10 xuồng chở khách du lịch với sức chứa 10 người/xuồng.... 28 điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận, 30 điểm tham quan du lịch, 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục khách du lịch, 150 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, homestay ở 11 huyện, thành, thị; hiện nay đang quy hoạch xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu du lịch Quốc gia Vinh - Diễn Châu trở thành Khu du lịch Quốc gia; hơn 8500 người hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực du lịch.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngay sau khi Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, cùng với các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch được ban hành: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Thông tư số 06/2017/ZTT-BVHTTDL ngày 15/12/2017; Sở Du lịch đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép để triển khai thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trong kỳ báo cáo, Sở Du lịch đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch cho cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên,... Phối hợp với Thanh tra Bộ VH,TT&DL, Vụ Pháp chế - Bộ VH,TT&DL, Công an tỉnh và UBND huyện, thành, thị tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong hoạt động kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Đã tổ chức 26 cuộc hội nghị, tập huấn với hơn 3.500 người tham dự. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh, hệ thống thông tin phát thanh truyền hình của các huyện, thị, thành phố để tuyên truyền, giới thiệu sâu, rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư địa phương.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác ban hành, kiểm tra, theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn thi hành Luật Du lịch và các văn bản có liên quan

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Du lịch đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành trong hệ thống pháp luật còn hiệu lực, đặc biệt Luật Du lịch và các văn bản có liên quan, kịp thời kiến nghị bãi bỏ, bổ sung, điều chỉnh những bất cập, vướng mắc trong quản lý nhà nước của Sở.

2. Công tác cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển du lịch phù hợp thực tế tại địa phương; ban hành các chính sách phát triển du lịch, thu hút đầu tư

UBND tỉnh đã tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 55-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030. Đồng thời, ngày 31/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch theo Nghị quyết 08-NQ/TW đề ra, giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng sở, ngành địa phương

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết¹ về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; đồng thời ban hành các quyết định², chỉ thị³, nhiều chương trình, đề án⁴, kế hoạch và văn bản chỉ đạo về phát triển du lịch trên địa bàn. Ngày 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*trong đó tích hợp phương án quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050*).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 614/KH-UBND ngày 26/10/2021 về Khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới đến năm 2022, Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 17/3/2022 về mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới; Kế hoạch số 812/KH-UBND ngày 30/10/2023 về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2035; Kế hoạch 271/KH-UBND ngày 9/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

¹ Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

² Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 về quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

³ Chỉ thị 31/CT-UBND ngày 17/9/2020 về tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

⁴ Đề án “Phát triển một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025”, Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”, Đề án “Phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020”,...

Trong quá trình triển khai Luật Du lịch 2027, Sở Du lịch đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 1 Nghị quyết về phát triển du lịch (Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025), đồng thời phối hợp chặt chẽ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch của tỉnh về xúc tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch, quảng bá du lịch của tỉnh.

3. Công tác quản lý nhà nước về du lịch

- Căn cứ Luật Du lịch, các Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn liên quan, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch một cách hiệu quả, đúng quy định. Trong quá trình triển khai Luật Du lịch 2027, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban 1 văn bản quy phạm pháp luật về du lịch (Quyết định số 18/2023/QĐ.UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An), tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý du lịch (Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về tăng quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

- Kể từ ngày Luật Du lịch có hiệu lực đến 30/9/2024, Sở Du lịch Nghệ An đã tiến hành thực hiện các thủ tục cấp phép như sau:

+ Tổng số thẻ hướng dẫn viên được cấp: 399 (trong đó: thẻ hướng dẫn viên quốc tế: 134; thẻ hướng dẫn viên nội địa: 205; thẻ hướng dẫn viên tại điểm: 60)

+ Cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa: 45 giấy phép

+ Công nhận mới và công nhận lại 92 cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 1 đến 3 sao.

+ Công nhận 14 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

+ Thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh công nhận 30 điểm du lịch cấp tỉnh; ngày 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg). Trong đó, định hướng xây dựng 02 Khu du lịch Quốc gia, gồm: (i) Khu du lịch Quốc gia Kim Liên, Nam Đàn và (ii) Khu du lịch Quốc gia Vinh - Diễn Châu.

- Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được tăng cường, từ năm 2018 đến nay, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành 49 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch đối với 546 tổ chức, cá nhân; tiến hành xử lý vi phạm hành chính 72 tổ chức, cá nhân với số tiền 309.000.000đ.

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch:

Ngay sau khi tái thành lập, Sở Du lịch Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định 528/QCPH-CAT-SDL ngày 05/5/2017 giữa Công an tỉnh và Sở Du lịch về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Triển khai Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Sở Du lịch đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các Quyết định, Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý, thông tin báo cáo tại các điểm du lịch. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành trong công tác chỉ đạo các điểm du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức rà soát, chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các khu, điểm du lịch; Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch nhất là vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa... Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh và bảo đảm trật tự trị an, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và tổ chức Hội nghị tập tuyên truyền pháp luật về kinh doanh du lịch, về an ninh trật tự, về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Thông qua hoạt động kiểm tra và tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành tốt hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Năm 2023, Sở Du lịch Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ.UBND ngày 03/8/2023 về quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch, các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực du lịch và pháp luật liên quan. Kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch, ăn uống và dịch vụ khác tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở vui chơi giải trí, đồng thời có văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đến UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh nhằm nâng

cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch. Phối hợp với các huyện, thành thị tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Sở Du lịch đã kịp thời ban hành các Văn bản yêu cầu các Doanh nghiệp du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về lĩnh vực du lịch và pháp luật liên quan, chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch, có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom rác thải, chất thải đúng quy định, thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết. Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các địa phương thực hiện các đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống rác thải nhựa; tập huấn nâng cao nghiệp vụ phục vụ khách du lịch cho nhân lực tại các điểm du lịch; tập huấn kiến thức về xây dựng, vận hành và kỹ năng phục vụ khách du lịch các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn....

- Hoạt động hỗ trợ du khách và cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch: Hiện nay, Nghệ An đang có 03 mô hình hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ khách du lịch. Cụ thể: 01 Quầy Thông tin du lịch tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, 01 Quầy Thông tin du lịch kết hợp giới thiệu bán sản phẩm địa phương tại Khu di tích Kim Liên, 01 Trung tâm Thông tin hỗ trợ khách tại thị xã Cửa Lò (*hoạt động trong mùa cao điểm du lịch*). Tại các Trung tâm hỗ trợ khách du lịch đều có cán bộ trực tất cả các ngày trong tuần để hỗ trợ và cung cấp thông tin về du lịch cho du khách khi có yêu cầu. Ngoài ra, tại 30 điểm du lịch đã được công nhận của tỉnh Nghệ An đều có quầy cung cấp thông tin du lịch tại điểm và có số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ du khách khi cần thiết. Tại các điểm tham quan (*chưa được công nhận điểm du lịch*) có Ban quản lý, có công khai số điện thoại Trưởng ban và cán bộ quản lý điểm để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho du khách; có cán bộ trực thường xuyên để hướng dẫn, thuyết minh cho du khách.

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh; công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch:

Sau khi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch ban hành kèm theo Quyết định

số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2017 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 789/KH-BVHTTDL ngày 2/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Sở Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 28/4/2017 về tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã thực hiện hình ảnh hóa Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, lắp đặt 43 bộ pano, in 2200 tờ gấp và làm 01 clip tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Tại Quyết định số 18/2023/QĐ.UBND ngày 03/8/2023 về quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có nội dung quan trọng phân cấp cho UBND cấp huyện, thành, thị: Tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn. UBND huyện, thành, thị thành lập bộ phận hỗ trợ khách du lịch và công khai số điện thoại đường dây nóng hoặc trên các phương tiện truyền thông số để tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Du lịch công bố số điện thoại đường dây nóng, công khai số điện thoại của Thanh tra Sở nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của khách du lịch, trong thời gian qua công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách du lịch đã được thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh.

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ DU LỊCH, NGUYÊN NHÂN

1. Về công tác quản lý cơ sở lưu trú

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 100 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng. Tuy nhiên, sau khi Luật Du lịch 2017 có hiệu lực, quy định tại Điều 50, khoản 1 đã thay đổi việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ bắt buộc sang tự nguyện. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm về số lượng cơ sở lưu trú được xếp hạng, tính đến tháng 6/2024 chỉ còn 52 cơ sở. Thực tế này tại tỉnh Nghệ An cho thấy việc chuyển đổi sang hình thức tự nguyện đã không khuyến khích được các cơ sở lưu trú nâng cao chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và tính cạnh tranh của ngành du lịch, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, nhất là về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

2. Về công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch

Xuất phát từ việc tận dụng được nguồn lực, tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng của địa phương như: đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, có nhiều địa điểm du lịch đặc sắc nên hoạt động khai thác kinh tế từ du lịch ở Nghệ An ngày càng được

triển khai một cách đa dạng về tính chất lẫn quy mô hoạt động. Để hoạt động du lịch phát triển bền vững, đòi hỏi cần phải có biện pháp xử lý các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, xã hội, đặc biệt là sự phát triển ổn định của môi trường du lịch, vì vậy việc ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (Nghị định số 45/2019/NĐ-CP), Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo, Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL ngày 08/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chế tài quan trọng để làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế xử phạt trong lĩnh vực này vẫn tồn tại những “khoảng trống” cần được nghiên cứu và làm rõ dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, cụ thể:

a) Thứ nhất, quy định về hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động” chưa có sự đồng bộ giữa các nhóm hành vi xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. Cụ thể, khoản 3 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012) quy định: “Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 là từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, người có thẩm quyền xử phạt sẽ giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề”. Tuy nhiên, khi có sự đối sánh về nguyên tắc tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP cho thấy, hình phạt bổ sung là “đình chỉ hoạt động” sẽ được áp dụng trong thời gian từ 01 tháng đến 06 tháng, điều này chưa đồng nhất cùng điểm c khoản 6 Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP khi việc xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm quy định về quản lý địa điểm du lịch, khu du lịch như không thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định hoặc không có các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định, ngoài việc bị phạt tiền còn có thể bị xử phạt bổ sung với hình thức “đình chỉ hoạt động” từ 06 đến 12 tháng thay vì trong giới hạn từ 01 đến 06 tháng như đã xác định ở điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. Từ bất cập này, trong thực tiễn áp dụng không tránh khỏi trường hợp người tiến hành xử phạt hành chính gặp khó khăn khi xác định thời hạn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là “đình chỉ hoạt động”, bởi nếu việc áp dụng thiếu thống nhất giữa các cơ quan có thể dẫn đến việc bị khiếu nại hoặc khởi kiện khi tiến hành xử phạt chưa có sự đồng nhất[1].

b) Thứ hai, một trong 10 biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là: “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật”. Quy định này bắt buộc chủ thể có hành vi vi phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước hoặc trả lại cho người bị thiệt bởi hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra bằng một số tiền tương ứng. Thể chế hóa vấn đề này, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP đã hình thành quy định: “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, trong toàn bộ nội dung của Nghị định này, chưa có những hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức xác định số lợi bất chính dẫn đến trong thực tiễn áp dụng sẽ rất khó khăn để chủ thể có thẩm quyền xử phạt thực hiện áp dụng biện pháp này.

Trên thực tế, đã tồn tại một số văn bản xử phạt vi phạm hành chính đề cập và cụ thể hóa phương thức xác định số lợi bất chính như Điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ hướng dẫn cách xác định số lợi bất hợp pháp đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; hay khoản 3 Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về xây dựng hướng dẫn cách xác định số lợi bất hợp pháp đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, biện pháp này còn được hướng dẫn thực hiện trong một số lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, kinh doanh - thương mại, điển hình tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã hướng dẫn cụ thể cách xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, hay Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước cũng quy định phương thức tính toán truy thu số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để sung vào ngân sách nhà nước[2]. Tuy nhiên, cho đến nay, biện pháp “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính” trong lĩnh vực du lịch còn là “điểm mờ” khi vẫn chưa có những quy định cụ thể hướng dẫn việc áp dụng biện pháp này, luận

suy vấn đề một cách thấu đáo cho thấy, việc xác định số lợi bất chính là hoạt động cần phải được quy định một cách cụ thể, bảo đảm độ chính xác số lợi bất hợp pháp mà chủ thể có hành vi vi phạm phải nộp lại ngân sách nhà nước, cũng như mang tính công bằng cho các chủ thể có hành vi vi phạm. Bởi việc xác định số lợi bất hợp pháp cao hơn so với số lợi thu được thực tế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của họ. Mặt khác, việc chưa hướng dẫn cách thức xác định số lợi bất hợp pháp sẽ dẫn đến sự thiếu nhất quán giữa các chủ thể có thẩm quyền xử phạt với các hình thức xử phạt bổ sung là “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp”.

c) Thứ ba, mức xử phạt với một số hành vi chưa đủ sức răn đe để phòng ngừa hành vi vi phạm. Trên cơ sở khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, quy định sẽ xử phạt vi phạm hành chính nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định có thể sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền với cá nhân. Theo quan điểm của tác giả, định mức xử phạt này còn rất thấp so với giá trị lợi nhuận mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thu về, chưa đủ tính răn đe. Để làm rõ vấn đề này, tác giả đưa ra ví dụ như sau: Với bảng báo giá căn villa của Khách sạn X tại Cửa Lò vào ngày 28 - 29/6/2022 là khoảng 10.090.064/đêm, chưa bao gồm thuế VAT. Nếu trường hợp khách sạn tùy ý điều chỉnh giá phòng tăng từ 10 - 20% với lý do là tháng cao điểm du lịch dẫn đến tình trạng “khan hiếm” phòng, thì lợi nhuận khách sạn thu về có giá trị chênh lệch khoảng 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ so với giá niêm yết. Nếu hành vi này bị phát hiện và tiến hành xử phạt hành chính, có thể thấy, mức phạt là rất thấp so với số tiền mà khách sạn thực tế thu về.

d) Thứ tư, vẫn tồn tại một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch chưa chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

- Theo quy định của Điều 46 Luật Du lịch năm 2017, phương tiện vận tải khách du lịch được cấp biển hiệu khi tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải; điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật. Các phương tiện vận tải khách du lịch có biển hiệu được vận tải hành khách theo hợp đồng và được ưu tiên bố trí nơi neo đậu, dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, trong khu du lịch, gần điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và được hoạt động không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch,

điểm cung ứng dịch vụ du lịch theo quy định của chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch nhưng chưa đáp ứng các điều kiện để được cấp biển hiệu sử dụng phương tiện vận tải khách du lịch. Do vậy, xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải du lịch làm biển hiệu giả để có thể tiến hành vận tải hành khách và thụ hưởng các chính sách ưu tiên. Có thể thấy, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch cần có quy định xử phạt nghiêm khắc.

- Cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật. Nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính dựa trên khoản 2 Điều 10 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi có sự đối sánh vấn đề giữa điểm d khoản 2 Điều 53 Luật Du lịch năm 2017 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP đã cho thấy chưa có sự thống nhất, bởi điểm d khoản 2 Điều 53 Luật Du lịch năm 2017 chỉ yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm “thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật”, không yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động.

- Điểm d khoản 2 Điều 53 Luật Du lịch năm 2017 quy định, các cơ sở lưu trú du lịch chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của các cơ sở lưu trú, việc công khai đúng sao, đúng chất lượng hướng tới bảo đảm về chất lượng, đúng giá trị dịch vụ theo công bố sao. Từ đó, với trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nếu không tuân thủ sẽ có những chế tài xử phạt thích đáng. Tuy nhiên, khi đối sánh vấn đề với Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, qua thực tế nhận thấy vẫn chưa có những điều chỉnh liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở lưu trú không được công nhận sao nhưng sử dụng hình ảnh, chữ “sao” gây nhầm lẫn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Với trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã được công nhận hạng sẽ có nghĩa vụ treo biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận. Liên quan đến vấn đề này, qua thực tế nhận thấy, Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch chưa có hướng dẫn hay yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch treo biển công nhận hạng cơ sở lưu trú

du lịch tại vị trí nào tại cơ sở của mình. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch không ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch. Như vậy, rõ ràng là chưa có sự thống nhất trong các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này.

- Các cơ sở lưu trú có quyền được quảng cáo về cơ sở kinh doanh của mình, có nghĩa vụ quảng cáo đúng hạng “sao” mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số trường hợp cơ sở lưu trú quảng cáo không đúng với hiện trạng thực tế như: Khách sạn xa biển nhưng quảng cáo sát bờ biển hoặc giả hình ảnh cơ sở vật chất khác so với tình hình thực tế... Đối chiếu vấn đề với Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, tác giả nhận thấy, pháp luật vẫn chưa có những chế tài điều chỉnh trong trường hợp các cơ sở lưu trú du lịch quảng cáo không đúng với hiện trạng thực tế tại cơ sở lưu trú. Điều này dẫn đến hiện trạng, có rất nhiều trường hợp khách du lịch đặt phòng nhưng thực tế lại không như quảng cáo. Có nhiều căn cứ để khách hàng lựa chọn dịch vụ từ phía cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Qua thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh cho thấy khách du lịch lựa chọn nơi lưu trú dựa trên các yếu tố như: Vị trí địa lý, đánh giá của khách du lịch dựa trên hạ tầng giao thông, viễn thông, giá cả, danh tiếng khách sạn, danh lam thắng cảnh.....[3]. Do đó, nếu việc quảng cáo sai sự thật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của khách du lịch cũng như chất lượng của chuyến đi.

3. Về nội dung khác

Điều 5 của Luật Du lịch 2017 ghi rất rõ về Chính sách phát triển du lịch, “Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để đảm bảo du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư”. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi cho đến nay vẫn không có gì mới.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

a) Thứ nhất, Sở Du lịch Nghệ An nhận thấy việc chuyển đổi xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trở lại thành bắt buộc là một giải pháp cần thiết. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, đảm bảo quyền lợi cho du khách mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Vì vậy, Sở Du lịch Nghệ An kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi Luật Du lịch, cụ thể là chuyển đổi quy định về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ tự nguyện sang bắt buộc.

a) Thứ hai, nhằm khắc phục bất cập giữa điểm c khoản 6 Điều 16 và điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP và tránh tình trạng khiếu nại, khiếu

kiện do quy định còn chưa thống nhất, đồng bộ, kiến nghị tăng thời hạn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động” tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP tương đương với mức cao nhất được áp dụng trong toàn bộ Nghị định này. Cụ thể, sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 như sau: “Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng”.

b) Thứ ba, khác với bản chất pháp lý của hình thức xử phạt là làm thiệt hại đến tình trạng ban đầu vốn có của người vi phạm về quyền sở hữu tài sản hay quyền nhân thân, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu mà vi phạm đã gây ra, đã làm thay đổi hoặc khôi phục những quyền, lợi ích hợp pháp bị vi phạm hành chính xâm hại[4]. Theo đó, việc thu lại số lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực du lịch là biện pháp truy thu lại số lợi mà người vi phạm có được do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Vì vậy, cần có hướng dẫn về cách thức, phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Việc quy định này bảo đảm cho việc truy thu được thực hiện một cách chính xác, tương đương với số lợi có được do hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm không xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người vi phạm. Mặt khác, từ việc bổ sung quy định về cách thức và phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp góp phần thống nhất trong việc áp dụng biện pháp này của các chủ thể có thẩm quyền.

c) Thứ ba, việc định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch cần được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển, tính đặc thù của lĩnh vực này. Theo đó, đối với các “mùa du lịch cao điểm”, cần xây dựng mức phạt cao hơn trong giai đoạn bình thường. Cần rà soát các hành vi vi phạm hành chính mà mức xử phạt còn thấp so với lợi ích mà chủ thể vi phạm có được. Điều này tránh trường hợp cá nhân, tổ chức chấp nhận vi phạm hành chính, chấp nhận bị xử phạt vi phạm hành chính bởi lợi ích thu được rất cao so với mức phạt. Từ đó, để siết chặt và tăng tính răn đe trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, các mức phạt phải đủ sức tác động, ảnh hưởng đối với cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

d) Thứ tư, để bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân, bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực du lịch, cần bổ sung vào Nghị định số 45/2019/NĐ-CP các hành vi cần được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau: Hành vi sử dụng biển hiệu, phương tiện vận tải du lịch giả; hành vi sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ gây nhầm lẫn cho khách hàng về hạng của cơ sở du lịch lưu trú; hành vi quảng cáo sai sự thật đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Tương ứng với mỗi hành vi, cần xây dựng các quy định về biện pháp khắc phục hậu

quả, hình thức xử phạt bổ sung thích hợp để tránh tình trạng cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm.

Trên đây báo cáo về việc thi hành Luật Du lịch 2017 của Sở Du lịch Nghệ An.

Nơi nhận:

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (b/c);
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu: VT, TTr

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường